

	FORMULARIO COMPRA ÁGIL Requerimiento para la Adquisición de Bienes y/o Servicios mediante Compra Ágil	versión 1.2 Página: 1 de 1 Fecha: 11.07.2025
---	---	---

1. ANTECEDENTES BÁSICOS DE LA COMPRA ÁGIL	
Nombre de la cotización	ADQUISICION SERVICIO DE INTERNET DOMICILIARIO PARA OFICINA SERNAPESCA LICANTEN. REGION DEL MAULE
Plazo de Publicación (días hábiles)	3

AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DE LA COMPRA	
AL AMPLIAR LA CONVOCATORIA PODRÁN PARTICIPAR TODOS LOS PROVEEDORES, INDEPENDIENTE DE SU TAMAÑO.	Indicar SI/NO ☒ SI ☐ NO DESEO AMPLIAR AUTOMÁTICAMENTE LA CONVOCATORIA.

2. ANTECEDENTES TÉCNICOS DE LA COMPRA ÁGIL	
2.1 ANTECEDENTES Y/O FUNDAMENTO DE LA COMPRA:	
ADQUISICION SERVICIO DE INTERNET DOMICILIARIO PARA OFICINA SERNAPESCA LICANTEN. REGION DEL MAULE	
2.2 OBJETIVO DE LA COMPRA:	
ADQUISICION SERVICIO DE INTERNET DOMICILIARIO PARA OFICINA SERNAPESCA LICANTEN. REGION DEL MAULE POR UN PLAZO DE 18 MESES, CON INSTALACION + WIFI Y FIBRA OPTICA + 1 GB DE VELOCIDAD (EXCLUYENTE)	
2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO/SERVICIO:	
CARACTERISTICAS:	
*VELOCIDAD: 1 GB (EXCLUYENTE)	
*FIBRA OPTICA (EXCLUYENTE)	
*ROUTER WIFI : equipos ONT (Optical Network Terminal) O SIMILAR (EXCLUYENTE)	
*INSTALACION INCLUIDA (EXCLUYENTE)	
*	
2.4 ENTREGA DEL PRODUCTO/SERVICIO:	
Dirección de entrega	ARTURO PRAT 217, LICANTEN
Plazo de Entrega	10

3. PRESUPUESTO REFERENCIAL	
Monto referencial, los proveedores cotizarán en la moneda indicada en el tipo de Moneda.	
Marque con una X una alternativa	
☒ Monto Estimado	☐ Monto Disponible
MONTO	Tipo de Moneda (UF, US, \$)
400.000	\$
IMPORTANTE: El monto no podrá superar las 100 UTM.	

4. CONTACTO PARA ESTA COTIZACIÓN (Indique los datos de la contraparte técnica)			
Nombre del Contacto	Cesar Gavilán García		
Teléfono del Contacto	71-2673030	Mail del Contacto	Cgavilanernapesca.cl

5. SELECCIONA LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A COTIZAR	
Agregar productos o servicios:	ID N° 83121703
Para indicar el ID del producto que busca o similar, el funcionario que solicita la compra deberá buscar su producto en el link: https://www.mercadopublico.cl/CompraAgil/Modules/Cotizacion/BuscarRubro.aspx .	

6. PAC (PLAN ANUAL DE COMPRAS)	
Marque con una X una alternativa	

¿El Producto/Servicio que se requiere, se encuentra incorporado en el PAC?

SI☐

NO☒

FUNDAMENTO PARA COMPRAS FUERA DEL PAC

IMPLEMENTACION OFICINA PROVINCIAL DE LICANTEN,

En el caso de indicar NO, debe completar de forma OBLIGATORIA el cuadro precedente. Además, deben ser cumplidas las Consideraciones del PAC, para contar con los argumentos en la Modificación del PAC.

7. DOCUMENTOS SUGERIDOS DE PRESENTAR POR PARTE DEL OFERENTE:

- Anexo N°1 Compras Sustentables – PMG ESTADO VERDE
- Cotización

OBSERVACIONES

Las **CONDICIONES CONTRACTUALES** de la presente cotización deberán adjuntarse siempre al portal por la Unidad de Abastecimiento de la Dirección Nacional o los ejecutivos de compras de la Direcciones Regionales del SERNAPESCA.

En caso de tratarse de prestación de servicios o la adquisición de bienes complejos sujetos a condiciones o formas de pago especiales, deberá proceder con el formato de requerimiento técnico.



ANEXO N°1
COMPRAS SUSTENTABLES
(sugerido para entregar por parte del proveedor)

En, de.....de 2025, don (doña)....., “.....”, Rut, vengo en señalar que el oferente que represento realiza sus actividades orientadas a la producción limpia, así como la utilización de procesos, materiales e insumos que tienen un menor impacto ambiental en las actividades productiva.

A continuación, se deben marcar con una X aquellas prácticas que se cumplen, adjuntando la documentación correspondiente. Se incorpora una diferenciación respecto de la naturaleza del compromiso, ya sea que se trate de una PYME obligada a cumplir con la Ley N° 20.920 de 2016, que establece el marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y el fomento al reciclaje (Ley REP), o bien de una entidad que gestiona residuos de manera voluntaria.

Específicamente la(s) marcada(s) con una X

- a) ____Se cuenta con convenio de reciclaje (papel, latas y/o vidrio) con proveedor, vigente hasta.....
(Se debe adjuntar convenio).
- b) ____Se cuenta con convenio de reciclaje de desechos tecnológicos (Computadores, impresoras, baterías, tóner y/o cartuchos de tinta, con, vigente hasta..... (Se debe adjuntar convenio con proveedor de reciclaje en lugares autorizados).
- c) ____En el caso de proveedores de servicios, manufactura o industria se dispone de convenios de disposición y/o reciclaje de desechos usados en sus procesos productivos, con proveedor....., vigente hasta.....(se debe adjuntar convenio).
- d) ____Política o procedimiento para el ahorro y/o la eficiencia energética DIFUNDIDA. (Se debe adjuntar correo o copia de la difusión de la Política).
- e) ____Se ha inscrito en sectorial “Huella de Carbono” en ventanilla única de RETC, o presenta mail de recepción conforme del envío del oferente de la Carta Compromiso Voluntario (huellachile@mma.gob.cl). Se debe adjuntar correo confirmación inscripción o correo recepción carta de compromiso voluntario conforme a procesos del programa Huella Chile, más detalles: Huella Chile – Huella Chile (mma.gob.cl).
- f) ____Se encuentra adherido a un Sistema de Gestión REP para productos prioritarios. (se debe adjuntar certificado).
- g) ____Otros, indique.....

Observaciones adicionales (si corresponde):

(Se deben adjuntar los documentos que acrediten el cumplimiento de los aspectos seleccionados).

Firma

TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES GENERALES

1. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se formalizará mediante la aceptación de la orden de compra por parte del proveedor.

El proveedor tendrá 48 horas para aceptar la orden de compra emitida por el Servicio. En caso de no hacerlo, el contrato no se perfeccionará, pudiendo el Servicio solicitar al proveedor cancelar la orden de compra en el Sistema. Asimismo, podrá insistir ante el proveedor a fin que acepte la mencionada orden de compra en un nuevo plazo.

Si el proveedor no acepta la cancelación en un plazo de 24 horas, el Servicio se encuentra facultado para pedir a la Dirección de Compras Públicas la cancelación unilateral y eliminación de la Orden de Compra en el Sistema.

2. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato tendrá vigencia de acuerdo con lo indicado en el formulario desde su formalización.

3. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA CONTRATAR

Para contratar con el Servicio, el proveedor deberá completar y acompañar necesariamente, no obstante estar habilitado, el siguiente documento:

- En caso ser persona jurídica, deberá acompañarse copia simple del instrumento en que conste la personería del representante legal y sus facultades.

4. MODIFICACIÓN Y TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

a) Modificación del contrato

El contrato podrá ser modificado de común acuerdo por las partes, conforme a lo establecido en el artículo 129 del Reglamento de la Ley N° 19.886, y por las demás causales previstas en la Ley de Compras y en el referido artículo del reglamento.

El Servicio no realizará, ni ejecutará cambios a los servicios contratados, a menos que el proveedor haya aceptado una propuesta y haya firmado con el Servicio el correspondiente acuerdo modificatorio, y este haya sido aprobado por un acto administrativo, el que para todos los efectos deberá incorporarse en el sistema de información del Portal Mercado Público. En el caso de existir alguna incongruencia entre el presente documento y cualquier otro término y/o condición establecida en una orden de compra que modifique los servicios contratados, los términos y condiciones incluidos expresamente en la orden de compra que pone en ejecución las modificaciones acordadas prevalecerán respecto del documento principal.

De acuerdo con lo establecido en el reglamento de la Ley N° 19.886, el contrato podrá modificarse aumentando el monto del contrato hasta un 30% de la suma originalmente pactada, de acuerdo con las necesidades del Servicio, las que deben decir relación con el requerimiento de la presente compra. Sin perjuicio, de que en ningún caso el monto total de la contratación podrá exceder las 100 UTM.

b) Término anticipado del contrato

Asimismo, el contrato podrá terminarse anticipadamente por razones presupuestarias y por las causales consignadas en el artículo 130 del reglamento de la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios, y especialmente por resciliación "total o parcial" o mutuo acuerdo entre las partes. En el caso que el Servicio determine poner término anticipado al contrato, por resciliación "total o parcial" o mutuo acuerdo entre las partes, dará aviso con al menos 5 días hábiles mediante carta certificada o correo electrónico, de acuerdo con la información entregada por el contratante.

El Servicio estará facultado para declarar, unilateral y administrativamente, el término anticipado del contrato, sin derecho a indemnización alguna respecto del contratante, en los siguientes casos:

1. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante, las que se estiman que impiden el logro de los objetivos que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura busca obtener con la contratación del servicio objeto del presente contrato. Se entenderá que dicho evento ha ocurrido, entre otros casos, cuando concurran las siguientes circunstancias:
 - a) La no entrega de los bienes convenidos o servicios de contratados, sin causa justificada.
 - b) No dar cumplimiento a las normas laborales y/o previsionales respecto del personal de su dependencia.
 - c) Incumplimiento de las normas legales sobre protección contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
 - d) Si el valor acumulado de las multas impuestas es equivalente al 20% del valor del contrato.
 - e) El hecho de cometer más de 2 faltas graves por parte del proveedor, durante el período mensual.
2. Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante.
3. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
4. Si se disolviese la empresa proveedora o falleciere la persona natural contratada.
5. Si a juicio de la contraparte técnica, la calidad de los servicios que por este proceso se contratan, no cumpliera con las especificaciones técnicas establecidas en el respectivo requerimiento y el proveedor se negase a rectificar dichos errores en los plazos previstos.
6. Si el proveedor efectuase un traspaso total o parcial del contrato o cesiones de derechos provenientes de aquél a un tercero.
7. Las demás causales previstas en este documento, en el respectivo contrato, en la Ley de Compras o su Reglamento.

Si se verificase la ocurrencia de cualquiera de estas causales, el SERNAPESCA, previo informe de la contraparte técnica podrá poner término anticipado al contrato mediante un acto administrativo fundado y debidamente notificado al proveedor por correo certificado con a lo menos 5 días corridos de anticipación, efectuando el pago de los servicios efectivamente ejecutados y aprobados, sin que el proveedor tenga derecho a otra compensación o indemnización.

En tal caso, deberá procederse a la liquidación del contrato.

Con todo, la resolución de contrato o la imposición de las multas señaladas en el presente requerimiento, no obsta que el Servicio pueda realizar el cobro de las boletas de fiel cumplimiento del contrato por las causales que sean imputables al proveedor y/o que se pueda exigir el pago de las indemnizaciones que correspondan, de acuerdo con la legislación común, por los perjuicios causados por el incumplimiento contractual.

5. MEDIDAS APLICABLES ANTE INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO

En el caso que el proveedor no diera cumplimiento o cumpliera imperfectamente el contrato referido a la presente compra, sin causa justificada, la contraparte técnica, podrá proponer la aplicación de una multa, en conformidad a lo que se expresa en el presente Acápite.

a) Multas por incumplimientos graves: La contraparte técnica podrá proponer y aplicar una multa por incumplimiento grave equivalente al 10% del valor total del contrato, por cada evento de incumplimiento, en los casos que se indican a continuación:

- i. Retraso en la entrega de los productos requeridos. Cada día de retraso en la entrega del bien constituye un evento de incumplimiento.
- ii. Entrega parcializada de los productos contratados.

b) Multas por incumplimientos leves: La contraparte técnica podrá proponer y aplicar una multa por incumplimiento leve equivalente al 5% del valor total del contrato, por cada evento de incumplimiento, en los casos que se indican a continuación:

- i. El retraso en el envío de la factura por parte del proveedor, de acuerdo a lo establecido en la solicitud de cotización.

El Servicio se pronunciará respecto de la proposición de multa por medio de resolución fundada, y en el caso de imponer una multa, podrá hacerla efectiva deduciéndola en primer lugar, de la parte impaga del precio del contrato, sin perjuicio de su derecho a proceder a su cobro judicial. En todo caso, cuando el monto total de las multas impuestas supere el equivalente al 20% del monto del contrato, el Servicio podrá poner término anticipado al contrato, de acuerdo lo dispone el numeral siguiente.

La conversión del valor de la UTM, se hará de acuerdo con el valor en pesos del mes de ocurrida la infracción contractual.

El proveedor deberá, dentro de los primeros 10 días hábiles del mes respectivo, enterar el valor de la multa en efectivo en arcas fiscales.

En caso de incumplimiento grave en la prestación de los servicios contratados o de los bienes que se pretenden adquirir el Servicio podrá:

- i. Suspender el pago que deba realizar el SERNAPESCA al proveedor, mientras el problema o incumplimiento no sea resuelto por parte de este último.
- ii. Poner término anticipado al contrato de acuerdo con las causales previstas en el presente requerimiento.

Con todo, las multas se aplicarán solamente hasta alcanzar en total, en forma acumulada, un 20% del valor total del contrato.

6. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MEDIDAS POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El SERNAPESCA, sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, previo a la adopción de las medidas de suspensión del pago o de término anticipado del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 137 del reglamento de compras públicas, deberá cumplir con el siguiente procedimiento, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 139:

- a)** Deberá poner en conocimiento del proveedor de las situaciones que motiven la aplicación de sanciones o medidas por incumplimiento, para que en forma previa a la dictación del acto administrativo respectivo éste pueda entregar los antecedentes y argumentos que estime del caso y pertinentes a su favor.
- b)** Las notificaciones se efectuarán en forma personal, vía carta certificada al domicilio indicado en el contrato. Con todo, será válida la forma de notificación dispuesta en el artículo 140 del reglamento. La no recepción del correo postal por razones no imputables al SERNAPESCA, serán de responsabilidad exclusiva del proveedor. Si el proveedor lo solicitare, podrá efectuarse la notificación por correo electrónico.
- c)** Notificada la proposición de aplicación de sanción o medida por incumplimiento al proveedor, éste dispondrá de 5 días hábiles administrativos (no se computan sábados, domingos ni festivos) para presentar sus descargos por escrito, plazo que comenzará a regir a partir del día hábil siguiente al de la comunicación. Dichos descargos deberán presentarse en la Oficina de Partes de la Dirección Nacional del Servicio, los que deberán ser dirigidos a la Jefatura del Departamento de Administración y Finanzas. El documento donde consten los descargos deberá indicar expresamente como referencia el número de oficio del SERNAPESCA que informa la proposición de sanción o medida que se pretende adoptar.
- d)** Transcurrido el plazo, y con los antecedentes que el SERNAPESCA disponga y/o que el proveedor haya aportado, se dictará el acto administrativo que se pronunciará sobre los hechos, la sanción y su cuantía, a través de una resolución fundada.
- e)** Las sanciones que se impongan serán notificadas mediante publicación en el Sistema de Información del Portal Mercado Público, conforme lo dispuesto por el inciso final del artículo 137 ter del reglamento de la Ley N° 19.886.
- f)** Respecto de la resolución que aplica la medida o imponga la multa, procederán los recursos administrativos que al efecto dispone la Ley N° 19.880.

- g) Una vez formalizada y cause ejecutividad la medida aplicada o multa impuesta, el proveedor deberá, dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente, enterar el valor de la multa en efectivo en arcas fiscales. En caso contrario, se liquidará el contrato.

7. PACTO DE INTEGRIDAD

El proveedor declara que, por el sólo hecho de presentar su oferta, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto del requerimiento y demás documentos integrantes.

Especialmente, el proveedor acepta suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo al presente del requerimiento, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

- a) El proveedor se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, o tener conductas que atenten contra el sistema de prevención de delitos funcionarios precedentes o base de los lavados de activos y financiamiento del terrorismo, en el proceso de contratación, ni con la ejecución de el o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso de compra pública, en su toma de decisiones o en la posterior selección y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
- b) El proveedor se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
- c) El proveedor se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación que deba presentar para efectos del presente proceso, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
- d) El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso de compras públicas.
- e) El proveedor manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en el presente requerimiento, en los términos y condiciones estándares y sus documentos integrantes y el o los contratos que de ellos se derivasen.
- f) El proveedor se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en este requerimiento y en los términos y condiciones estándares para la presente contratación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
- g) El proveedor reconoce y declara que la oferta presentada en el presente proceso de contratación es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

El proveedor se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente contratación, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

8. PACTO DE CONFIDENCIALIDAD

a) Información confidencial

Para los efectos de este contrato, se entiende por información confidencial todos los antecedentes, procesos, efectos de procesos, conocimientos y/o datos, escritos o verbales, contenidos en documentos, informes, bases de datos, registros, soportes informáticos u otros materiales, y en general, todo soporte y/o vehículo apto para la incorporación, almacenamiento, tratamiento, transmisión y/o comunicación de datos de manera gráfica, sonora, visual, audiovisual, escrita o de cualquier tipo, a los cuales las partes accedan, puedan acceder o hayan tenido acceso, directa o indirectamente, por cualquier medio derivados del desarrollo y ejecución del contrato y que afecte el carácter estratégico del contrato y sus objetivos.

En consecuencia:

- i. Las partes acuerdan mantener en secreto la información confidencial y a no divulgarla a terceros bajo forma alguna, a no ser que tal divulgación se autorice expresamente y por escrito, por la parte que ha provisto la información.
- ii. Las partes se obligan a no usar la información confidencial de su contraparte para cualquier otro fin que no sea la ejecución de este contrato.
- iii. Las partes se comprometen a adoptar permanentemente todas las medidas de carácter técnico, administrativo y de cualquier otra índole que fueren necesarias para garantizar por parte de sus empleados, asesores y otros que colaboren en la ejecución del contrato, el cabal cumplimiento de la obligación de confidencialidad conforme aquí se expresa. En tal sentido, podrán solicitar, en cualquier momento, la nómina del personal contratado o asesores que participan o participaron de la ejecución del contrato, así como copia de los convenios de confidencialidad que se suscriban a este efecto.
- iv. Las obligaciones de confidencialidad y afines previstas en esta cláusula regirán por el período de duración del contrato y por cinco (5) años adicionales, que se contarán desde la fecha de término del contrato, excepto que las partes acuerden particularmente un plazo distinto.
- v. La obligación antes indicada, según corresponda, se hace extensible y exigible al personal subcontratado por el proveedor.

b) Excepciones a la confidencialidad

No será considerada como “información confidencial” la siguiente:

- i. La información en poder de las partes por título legítimo y con fecha anterior al inicio del contrato.
- ii. La información a la que las partes hubieren accedido legítimamente, con anterioridad al inicio del contrato.
- iii. La información que, al inicio del contrato, se encontrare en el dominio público o que, con posterioridad a tal inicio, pasare a ser de dominio público por causas no atribuibles a las partes.
- iv. Aquella información que se deba divulgar o entregar por mandato legal u orden emanada de autoridad competente, pero en este caso sólo y respecto de aquella parte de la información que la ley u orden afecte. La parte que recibiese una orden, citación o petición de una autoridad judicial o administrativa que solicite la revelación de información confidencial deberá informar a la otra parte dentro de las cuarenta y ocho (48) horas a partir de la fecha en la que la parte convocada fuera notificada de dicha orden, citación o petición, de modo que ésta pueda intentar las acciones que estime procedentes para evitar su entrega o divulgación. Sin perjuicio de lo anterior, la parte, a quien se le haya requerido la información, se compromete, frente a tal situación, a ejercer las medidas judiciales o administrativas necesarias para minimizar la revelación de la información confidencial.

9. INTERPRETACIÓN E INTEGRACIÓN DEL CONTRATO

El contrato, el requerimiento, los anexos correspondientes y la respectiva cotización se interpretarán en forma armónica, de manera que exista entre todos ellos la debida correspondencia. Asimismo, a falta de cláusula expresa, se interpretarán siempre en el sentido de la más perfecta ejecución de las obligaciones contraídas en el presente instrumento.

En todo caso, prevalecerán las disposiciones de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N° 661, de 2024, y sus modificaciones, del Ministerio de Hacienda, ante las interpretaciones y/o discrepancias que pudieren presentarse en el buen entendimiento y aplicación de las estipulaciones del presente contrato.

10. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE CONTRATO

El proveedor no podrá ceder o traspasar el presente contrato ni sus obligaciones, bajo forma o título alguno.

11. RECEPCIÓN CONFORME Y FORMA DE PAGO

a) RECEPCIÓN CONFORME DEL BIEN Y/O SERVICIO

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, deberá emitir el “formulario recepción conforme y acuse de recibo para bienes y servicios”, en el que deberá constar la conformidad del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, lo que se materializará una vez que los bienes y/o servicios se hayan entregado o prestado totalmente. Dicho formulario será suscrito por la contraparte técnica designada en el contrato.

De este modo, el proveedor sólo podrá emitir la factura o documento tributario de cobro una vez que se haya recepcionado conforme la entrega de los bienes y/o servicios, mediante la suscripción del “formulario recepción y acuse de recibo para bienes y servicios” por parte de los funcionarios indicados en el párrafo precedente. En el caso que el proveedor emita la factura no obstante la disconformidad con los productos o servicios, se le devolverá(n) al proveedor su(s) factura(s) o documento(s) de cobro, dentro del plazo de ocho (8) días corridos contados desde su emisión. En este caso, el reclamo será puesto en conocimiento del representante autorizado del proveedor por carta certificada o correo electrónico, conjuntamente con la devolución de la factura y otros documentos emitidos al efecto. El reclamo se entenderá practicado en la fecha de envío de la comunicación.

b) DEL PAGO

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, dará instrucción de pago de la factura o documento de cobro a la Tesorería General de la República, contra entrega y recepción conforme de esta, y una vez suscrito el “formulario de recepción y acuse recibo para productos y/o servicios” por el funcionario autorizado del Departamento Administrativo y la contraparte técnica, o de quien les subroge, previo V° B° de la Jefatura del Departamento Administrativo.

En el caso de que el contratante registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, el proveedor, autoriza al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, desde ya, para que los primeros estados de pago producto del contrato sean destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el proveedor acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentren liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del proveedor, dará derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo realizarse un nuevo proceso de compra en el que el referido proveedor no podrá participar.